

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1923/2538

ร้อยตำรวจโทปิ่น พงษ์พเดิม

โจทก์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กับ

พวก

จำเลย

นายปรัชญา ปฐมปัทมะ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก จึงไม่รับ ฎีกาโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์ทั้งหมด โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับอายุความและการเริ่มนับอายุความ โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองที่ดิน น.ส.3 เล่ม 6 หน้า 110 สารบบเลขที่ 963 หมู่ที่ 1(3) ตำบลหันคา อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ให้โจทก์ หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำพิพากษา เป็นการแสดงเจตนาแทน ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 120) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 123)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาได้เถียงในเรื่องการเริ่มนับระยะเวลาซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาโต้เถียงในเรื่องการเริ่มนับระยะเวลาซึ่งเป็น
ปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ